

시정 및 주의·통보

1. 제 목 : 의료폐기물 위탁처리 용역△△ 부적정
2. 관계기관 : ○●●■□■●○○●■□■보훈요양원
3. 내 용 : 보훈요양원에서는 입소자의 위생△△와 안전한 의료폐기물 처리를 위해 의료폐기물 분리배출 지침에 따라 의료폐기물 운반·처리 위탁용역을 체결하여 운영하고 있습니다.

가. 의료폐기물 인수·인계에 관하여

1) 관계법령 및 판단기준

「폐기물△△법」제18조(사업장폐기물의 처리) 제3항에서는 사업장폐기물을 배출, 수집·운반, 재활용 또는 처분하는 자는 그 폐기물을 배출, 수집·운반, 재활용 또는 처분할 때마다 폐기물의 인계·인수에 관한 사항과 계량값, 위치정보, 영상정보 등 폐기물 처리 현장정보를 전자정보처리프로그램에 입력하여야 한다고 정하고 있습니다.

다만, 의료폐기물은 환경부령¹⁾으로 정하는 바에 따라 무선주파수인식방법²⁾(RFID)을 이용하여 그 내용(폐기물 인계·인수 내용 등의 전산 처리)을 전자정보처리프로그램에 입력하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 보훈요양원에서는 의료폐기물 배출 시 무선주파수인식방법을 이용하여 의료폐기물의 계량값, 위치정보 등을 전자정보처리프로그램에 입력하여야 하며, 전자정보처리프로그램 사용이 불가능한 경우, 의료폐기물 배출자(요양원 직원)와 수집자 간의 인계·인수서를 작성하여 △△대장에 기록된 계량값과 폐기물처리업자가 올바로 전자시스템³⁾에 입력한 계량값의 동일 여부를 확인·검수하여 처리비용을 지급 하여야 합니다.

1) 「폐기물△△법 시행규칙」 제20조(사업장폐기물의 인계·인수) 제2항 법 제18조제3항 “계량값, 위치정보, 영상정보 등 환경부령으로 정하는 폐기물 처리 현장정보”

2) RDIF(Radio-Frequency IDentification, 무선주파수인식기술) : 전파를 이용하여 먼 거리에서 정보를 인식하는 기술로서 내장된 IC칩에 각종정보를 저장하고 저장된 정보를 무선으로 실시간 송·수신하는 차세대 정보통신 기술

3) 올바로시스템 : 폐기물 처리의 전 과정을 실시간으로 △△할 수 있는 전자정보시스템

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데, 2022년 하반기 보훈요양원 종합감사 시 의료폐기물 위탁처리 계약을 확인한 결과, ㉠㉡㉢㉣㉤㉥㉦㉧보훈요양원에서는 폐기물 배출자와 수집자 간의 인계·인수 서명을 누락하였으며, ㉢㉣㉤㉥보훈요양원은 배출량과 올바른 시스템 위탁량 값이 다르게 작성되었으며, ㉢㉣보훈요양원은 의료폐기물 △△대장에 자체 배출량을 △△ 기록하지 않고 계약업체가 입력한 올바른시스템 자료만 △△한 것으로 확인되었습니다.

나. 의료폐기물 처리비용 지급에 관하여

㉠㉡㉢㉣㉤㉥㉦㉧보훈요양원에서는 「의료폐기물위탁 처리용역계약」을 체결 하면서 [표 1]과 같이 처리비용에 대한 정산방법을 정하였습니다.

[표 1] 보훈요양원별 의료폐기물 위탁처리 용역계약 현황

구분	계약기간	계약금액	계약업체
㉠㉡보훈요양원	'XX.XX.XX~'XX.XX.XX	· 월 xxkg 이하 월정액 ###원, 초과시 xkg당 ###원 · 의료폐기물박스 및 RFID 전자태그 비용 포함	(주)**코리아
	'XX.XX.XX~'XX.XX.XX	· 월 xxkg 이하 월정액 ###원, 초과시 xkg당 ###원 · 의료폐기물박스 및 RFID 전자태그 비용 포함	(주)**코리아
㉢㉣보훈요양원	'XX.XX.XX~'XX.XX.XX	· 기본 xxkg이하 월 ###원 초과시 xkg당 ###원 · 의료폐기물박스 및 RFID 전자태그 비용 포함	㉢㉣시의사회
㉤㉥보훈요양원	'XX.XX.XX~'XX.XX.XX	· 월정액 ###원	(주)**
	'XX.XX.XX~'XX.XX.XX	· 의료폐기물박스 및 RFID 전자태그 비용 포함	
㉢㉣보훈요양원	'XX.XX.XX~'XX.XX.XX	· 기본 xxkg이하 월 ###원 초과시 xkg당 ###원	윤**
	'XX.XX.XX~'XX.XX.XX	· 의료폐기물박스 및 RFID 전자태그 비용 포함	

따라서 각 요양원에서는 계약서에 명시된 사항을 준수하여 계약상대자에게 처리비용을 지급하여야 하며, 대금 지급 시 의료폐기물 배출량에 대하여 업체가 제출한 거래명세서를 검수하여야 합니다.

1) ○○보훈요양원에서는 의료폐기물처리 용역계약서 내용 중 의료폐기물박스 및 전자태그 비용에 대하여 무상지원으로 명시되어 있으나, 'xx년 x월~x월 요양원 입소자의 코로나19 확산으로 의료폐기물이 대량 발생됨에 따라 계약업체는 폐기물박스 사용증가로 인한 부대비용 손실 보존으로 폐기물박스 및 전자태그 비용을 청구(x월 ###천원, x월 ###천원)하고 이에 ○○보훈요양원에서는 청구비용을 그대로 지급한 사실이 있습니다.

이에 ○○보훈요양원은 코로나19 ■■ 및 ☁☁ 관련부서에 손실보상금 지원 요청(의료폐기물 처리비용, 격리구역 설치비용) 하였으나, 지침상 지원 근거가 없어서 어렵다는 통보를 받아 지원을 받지 못한 것으로 확인되었습니다.

2) ■■보훈요양원에서는 의료폐기물처리 용역계약서 내용 중 배출량에 대하여 계량값을 **으로 작성하도록 되어있으나, 의료폐기물 △△대장을 확인한 결과, ** 단위로 작성되어 배출한 계량값을 확인하기 어려웠으며, 더불어 계약업체가 청구한 거래명세서의 위탁처리량으로 대금을 지급한 사실이 확인되었습니다.

3) ■■보훈요양원에서는 의료폐기물 배출 시 담당자의 계량값 확인 없이 수거되어 계약업체가 청구한 거래명세서의 위탁처리량으로 대금을 지급하였으며, [표 2]와 같이 용역계약 체결 시 계약예규 「용역계약일반조건」에 명시한 계약문서 작성 없이 전자용역계약서만 작성하였으며, 용역계약 기간 중 코로나19 격리 의료폐기물에 대하여 별도 계약을 체결하여 처리비용을 지급한 사실이 확인 되었습니다.

[표 2] 의료폐기물 계약 내역

구분	계약기간/계약금액	용역내역	미작성 계약문서
용역계약 추진 내용	· 'xx.xx.xx. ~ 'xx.xx.xx 기본 xxkg이하 월##천원 · 초과시 xkg당 ###원		
구분	계약명/계약기간	계약금액/배출량	문제점
추가 계약	코로나 격리 의료폐기물 배출 'xx.xx.xx. ~ 'xx.xx.xx		
	코로나 격리 의료폐기물 배출 'xx.xx.xx. ~ 'xx.xx.xx.		

※ ○○, ○○, 보훈요양원에서는 별도 계약 없이 격리의료폐기물에 대하여 동일조건으로 처리

4. 관계기관 의견

●●●●●●●●●●보훈요양원에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●보훈요양원장은

- 과오지급 된 폐기물박스 및 전자태그 비용 ###천원 상당은 환수 조치하시기 바라며,(시정)

○ △△이사, ●●●●●●●●●●보훈요양원장은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)

○ ●●●●●●●●●● 보훈요양원장은

- 의료폐기물 배출△△대장 △△와 대금 지급 시 계량값 확인을 철저히 하여 주시기 바랍니다. (통보)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	△△기간	현근무처	비 고
●●보훈요양원						
●●보훈요양원						
●●보훈요양원						
■●보훈요양원						
■●보훈요양원						
○○보훈요양원						
○○보훈요양원						
■●보훈요양원						
■●보훈요양원						
■●보훈요양원						
■●보훈요양원						